服务条款

（最近更新于 2022.01.04）

欢迎访问 https://sunswap.com，这是 SunSwap 团队（后文用“我们”指代）提供的网站式用户交互界面（后文用“界面”或“应用程序”指代）。在本界面，您可以访问区块链上的去中心化协议（后文用“SunSwap 协议”指代），并进行数字资产交易。您可以通过本界面访问 SunSwap 协议，也可通过其他方式访问。

本服务协议（后文用“本协议”指代）说明了您可以访问和使用本界面的各种条件。您必须仔细阅读本协议。访问或使用本界面，即表示您已阅读、理解并同意受本协议的全部约束。如果您不同意，则您无权访问或使用本界面，也不应使用本界面。

注意：请仔细阅读本协议，您对本界面的使用受本协议约束。本协议包括具有约束力的仲裁条款和集体诉讼豁免等重要信息，会影响您解决争议时的权利。只有在您完全同意这些条款的情况下，本界面才可供您使用。

1.本协议的修改

修改本协议的权利归我们所有。如果进行任何修改，我们将通过更新条款顶部的日期并维护当前版本的协议来通知您。所有修改一经发布即生效，您继续访问或使用本界面，即代表您接受这些修改。如果您不同意对本协议的任何修改，您必须立即停止访问和使用本界面。

2.合法性

要访问或使用本界面，您必须能够与我们签订具有法律约束力的合同。因此，您声明，您至少满足所在司法管辖区的成年年龄（例如，十八岁），并且拥有代表您自己或任何公司和法律实体签订和遵守本协议的条款和条件的全部权利、权力和授权，以访问或使用本界面。

同时声明，您不是

(a) 任何政府机构的经济或贸易制裁对象，或以其他方式在任何禁止或限制方名单中指定的对象；

(b) （包含但不限于）中国大陆、中国台湾、中国香港、美国和新加坡的公民、居民或组织。

最后，您声明您对界面的访问和使用将完全遵守所有适用的法律和法规，并且您不会访问或使用界面来进行、发展或以其他方式促成任何非法活动。

3.知识产权

我们拥有网站及其内容的所有知识产权和其他权利，包括（但不限于）软件、文本、图像、商标、服务标识、版权、专利和设计。与本界面不同，SunSwap 协议完全由在区块链上运行的开源或源可用软件组成。

4.附加权利

我们保留以下权利，这些权利不构成义务：

(a) 在通知或不通知您的情况下，修改、替换、删除或添加内容到界面；

(b) 审查、修改、过滤、禁用、删除和移除界面中的任何内容和信息；

(c) 配合任何执法机构、法院、政府或第三方的调查或命令，披露您提供的内容或信息。

5.隐私

当您使用本界面时，我们向您收集的唯一信息是您的区块链钱包地址、完成的交易哈希以及您交易的代币的名称、符号或其他区块链标识符。我们不会从您那里收集任何个人信息（例如，您的姓名或其他可链接到您的标识符）。但是，我们确实使用第三方服务提供商的服务，如 TronGrid、Cloudflare 和 Google Analytics，这些服务提供商可以从公开来源接收或独立获取您的个人信息。我们不控制这些第三方如何处理您的数据，您应该查看他们的隐私政策，以了解他们如何收集、使用和共享您的个人信息。特别注意，请访问 https://policies.google.com/technologies/partner-sites 进一步了解谷歌如何使用用户数据。访问和使用本界面，即表示您理解并同意我们的与数据相关的措施和我们的服务提供商对您的信息的处理。

我们使用收集的信息来检测、预防和减少界面上的金融犯罪和其他非法或有害活动。出于这些目的，我们可以与区块链分析提供商共享我们收集的信息。我们与这些服务提供商共享信

息只是为了让他们能够帮助我们提高本界面的安全性和完整性。我们不会保留收集的信息超过以上目的所需的时间。

请注意，当您使用本界面时，您正在与区块链进行交互，区块链为您的交易提供了透明度。SunSwap 团队不控制您通过本界面在区块链上公开的任何信息，也不对其负责。

6.禁止活动

您同意不从事或不试图从事与您访问和使用本界面有关的以下任何类别的禁止活动：

知识产权侵权：侵犯或违反法律规定的任何版权、商标、服务标识、专利、公开权、隐私权或其他知识产权的活动。

网络攻击：试图干扰或损害任何计算机、服务器、网络、个人设备或其他信息技术系统的完整性、安全性或正常运行的活动，包括（但不限于）散播病毒和拒绝服务攻击。

欺诈和虚假陈述：试图欺骗我们或任何其他人或实体的活动，包括（但不限于）提供任何虚假、不准确或误导性的信息以非法获取他人的财产。

市场操纵：违反任何有关交易市场完整性的适用法律、规则或法规的活动，包括（但不限于）通常称为欺骗和洗牌交易的操纵活动。

证券和衍生品违规活动：违反任何有关证券或衍生品交易的适用法律、规则或法规的活动。

任何其他非法行为：违反新加坡或其他相关司法管辖区的任何适用法律、规则或法规的活动，包括（但不限于）新加坡法律施加的限制和监管要求。

7.未在新加坡金融管理局或任何其他机构注册

我们没有在新加坡金融管理局注册为国家证券交易所或任何其他身份。您理解并承认，我们不代表您代理交易订单，也不从您在协议上的交易中收取或赚取费用。我们也不促进您的交易的执行或结算，这些交易完全发生在公共分布式区块链上。

8.无推荐，不构成投资建议

您同意并理解您通过界面提交的所有交易（包括您通过我们的 API 进行的交易）都被视为未经推荐的，这意味着您没有从我们那里收到与任何交易相关的任何投资建议，并且我们对您提交的任何交易不进行适用性审查。

本界面提供的所有信息仅供参考，不应被视为投资建议。您不应根据界面中包含的任何信息采取或不采取任何行动。我们不会向您提出任何投资建议或就任何投资交易或机会的优点发表意见。您有责任根据您的个人投资目标、财务状况和风险承受能力确定任何投资、投资策略或相关交易是否适合您。

9.无担保

本界面是在“界面原样”和“可用界面”的基础上提供的。在法律允许的最大范围内，我们不做任何形式的陈述和保证，无论是明示、暗示或法定的，包括（但不限于）适销性和特定用途适用性的保证。您承认并同意您使用界面的风险由您自己承担。我们不声明或保证对界面的访问将是连续的、不间断的、及时的或安全的；界面中包含的信息将是准确、可靠、完整或最新的；或者界面将没有错误、缺陷、病毒或其他有害元素。我们所做的任何建议、信息或声明均不应被视为对界面创建任何保证。我们不认可、保证或承担第三方关于界面的任何广告、推销或声明的责任。

10.无托管和信托责任

本界面是一个纯粹的非托管应用程序，这意味着您全权负责保管您持有的数字资产钱包的加密私钥。本协议无意也不会对我们产生或强加任何信托责任。在法律允许的最大范围内，您承认并同意我们对您或任何其他方不承担信托义务或责任，并且不可撤销地放弃和免除在法律中可能存在任何此类义务或责任。您也同意，我们对您承担的唯一责任和义务是本协议中明确规定的责任和义务。

11.合规义务

该界面在新加坡境内的设施中运行。该界面可能不可用或不适用于其他司法管辖区。通过访问或使用本界面，您同意对可能适用于您的所有法律和法规承担全部责任。

12.风险承担

通过访问和使用界面，意味着您在财务和技术上足够成熟，可以了解与使用基于加密学和区块链的系统相关的固有风险，并且您对 TRON(TRX) 和其他数字代币（例如遵循 TRON 代币标准 (TRC20) 的代币）等数字资产的使用和复杂性有一定的了解。特别注意，您了解基于区块链的交易是不可逆转的。

您也了解，由于包括（但不限于）采用、投机、技术、安全和监管等在内的因素，这些数字资产市场呈高度波动。您承认并接受与加密和基于区块链的系统进行交易的成本和速度是可变的，并且可能随时急剧增加。您承认并接受您的数字资产在通过本界面提交给 SunSwap 协议时可能会损失其部分或全部价值的风险，您可能会因交易对或流动池中代币价格波动而蒙受损失。您了解任何人都可以创建代币，包括现有代币的伪造版本和虚假声称代表某项目的代币，并承认和接受您可能会错误地交易这些代币或其他代币的风险。您还承认，我们不对上述任何变量或风险的负责，不拥有或控制 SunSwap 协议，并且不对您在访问或使用界面时遇到的任何由此产生的损失负责。因此，您理解并同意对访问和使用界面与 SunSwap 协议交互的所有风险承担全部责任。

13.第三方资源和促销

本界面可能包含对第三方资源的引用或链接，包括（但不限于）我们不拥有或控制的信息、材料、产品或服务。此外，第三方可能会提供与您访问和使用本界面相关的促销活动。我们不认可或承担任何此类资源或促销活动的任何责任。如果您访问任何此类资源或参与任何此类促销活动，您需自行承担风险，并且您了解本协议不适用于您与任何第三方的交易或关系。您明确免除我们因您使用任何此类资源或参与任何此类促销活动而产生的任何和所有责任。

14.免责

您明确同意承担与您访问和使用本界面以及您与 SUN 协议互动相关的所有风险。您也明确放弃并免除我们因您使用界面和与协议的互动而引起的或以任何方式与之相关的任何和所有责任、索赔、诉讼因由或损害。

15.赔偿条款

就以下原因造成的所有索赔、损害、义务、损失、责任、成本和费用，您同意为我们和我们的管理人员、董事、员工、承包商、代理人、附属公司和子公司提供免责声明、辩护和赔偿：

(a) 您对界面的访问和使用；

(b) 您违反本协议的任何条款或条件、任何第三方的权利或任何其他适用的法律、规则或法规；

(c) 任何其他方在您的协助下或使用您拥有或控制的任何设备或帐户访问和使用本界面。

16.责任限制

在任何情况下，我们或我们的任何管理人员、董事、员工、承包商、代理人、附属公司或子公司均不对您的任何间接、惩罚性、附带、特殊、后果性或惩戒性损害承担责任，包括（但不限于）因访问或使用本界面而引起或与之相关的利润、商誉、使用、数据或其他无形财产损失的损害赔偿，我们也不对因黑客、篡改、或其他未经授权的访问或使用本界面或其中包含的信息而造成的损害或损失承担责任。我们对以下内容均不承担任何责任或义务：

(a) 错误或不准确的内容；

(b) 由于对本界面的访问或使用而导致的任何性质的人身伤害或财产损失；

(c) 未经授权访问或使用我们控制的任何安全服务器或数据库，或使用其中存储的任何信息或数据；

(d) 与本界面相关的功能中断或停止；

(e) 可能传输到接口或通过接口传输的错误、病毒、木马等；

(f) 本界面提供的任何内容的错误或遗漏，或通过使用本界面提供的任何内容而导致的损失或损害；

(g) 任何第三方的诽谤、冒犯或非法行为。

在任何情况下，我们或我们的任何管理人员、董事、雇员、承包商、代理人、附属公司或子公司均不对您承担超过您支付给我们以访问和使用本界面的金额（或 100.00 美元，以较高者为准）的任何索赔、诉讼、责任、义务、损害、损失或费用。无论所声称的责任是基于合同、侵权、疏忽、严格责任还是任何其他依据，即使我们已被告知存在此类责任的可能性，此责任限制均适用。某些司法管辖区不允许排除某些保证、限制或排除某些责任和损害赔偿。因此，本协议中规定的某些免责声明和限制可能不适用于您。本责任限制应在法律允许的最大范围内适用。

17.争议解决

我们将尽最大努力通过非正式、真诚的谈判解决任何潜在的争议。如果出现潜在争议，请您发送电子邮件至 service@sunswap.com 与我们联系，以便我们可以尝试在不诉诸正式争议解决方案的情况下解决争议。如果我们无法在收到您的电子邮件后 60 天内达成非正式解决方案，则您和我们都同意根据以下规定的流程解决潜在争议。

因界面、本协议或您可能认为我们有责任的任何其他作为或不作为引起或与之相关的任何索赔或争议，包括（但不限于）可仲裁的任何索赔或争议（“争议”），应根据《仲裁法》或《国际仲裁法》通过仲裁最终解决。您了解您需要通过具有约束力的仲裁解决所有争议。仲裁将在新加坡进行，除非您和我们都同意在其他地方进行。 除非我们另有约定，否则仲裁员不得将您的索赔与任何其他方的索赔合并。如果对于任何仲裁员作出的裁决仍有争议，可以向任何有管辖权的法院提起上诉。

18.集体诉讼和陪审团审判豁免

您必须以个人身份向我们提出任何和所有争议，而不是作为任何集体诉讼、私人检察长诉讼或其他代表诉讼的原告或成员。本规定适用于集体仲裁。您和我们都同意放弃要求陪审团陪审的权利。

19.适用法律

您同意新加坡的法律（不考虑法律冲突原则）管辖本协议以及您与我们之间的任何争议。您还同意，界面应被视为仅位于新加坡，并且尽管界面可能在其他司法管辖区可用，但其可用性不会在新加坡以外的任何法院产生一般或特定的属人管辖权。根据本协议进行的任何仲裁均

受《仲裁法》和《国际仲裁法》管辖。您同意，如果发现本协议的具有约束力的仲裁条款无法执行，可以在新加坡法院对仲裁裁决提出任何上诉或进行法院诉讼。

20.整个协议

这些条款构成您与我们之间就本协议标的达成的完整协议。本协议取代任何和所有先前或同时期与这些条款相关的书面和口头协议、通信记录和其他理解（如果有）。